Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска
Центральная городская библиотека
Отдел формирования и использования единого фонда

16+

Работа с изданиями, авторы которых включены в «Реестр иностранных агентов»

Составитель: Калинина Н.В., заведующая отделом формирования и использования единого фонда Центральной городской библиотеки

© Н. В. Калинина, 2025

Прокопьевск, 2025

Нормативное обеспечение:

- Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»

- Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (ред. От 21.04.2025 г.)

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 01.04.2025)

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов»

- Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка»

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

- Федеральный закон от 05.12.2022 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Нормативное обеспечение:

- Федеральный закон от 28.02.2023 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2023 № 18 «Об утверждении Положения о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2108 «Об утверждении Правил размещения указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в том числе требований к их размещению, а также форм указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

- Приказ Министерства культуры РФ от 6 декабря 2019 г. № 1905 «Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Под **иностранным агентом** понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под **иностранным влиянием** в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иностранный агент – российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства (255-ФЗ, Статья 1. Иностранные агенты, ч.2)

Статус **иностранного агента** лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации сведений о таком лице в **реестре иностранных агентов** в соответствии с Федеральным Законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иностранное влияние – предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами (255-ФЗ, Статья 2)

Поддержка иностранных агентов – предоставление лицу иностранным источником денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах (255-ФЗ, Статья 2)

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 01.04.2025)

Статья 10. Распространение информации или предоставление информации

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

7. Запрещается распространение материалов, производимых и (или) распространяемых иностранным агентом в связи с осуществлением им вида деятельности, установленного статьей 4 ФЗ от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» , а также информации, касающейся вида деятельности, установленного статьей 4 ФЗ от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», без указания на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены иностранным агентом. Форма, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются Правительством Российской Федерации.

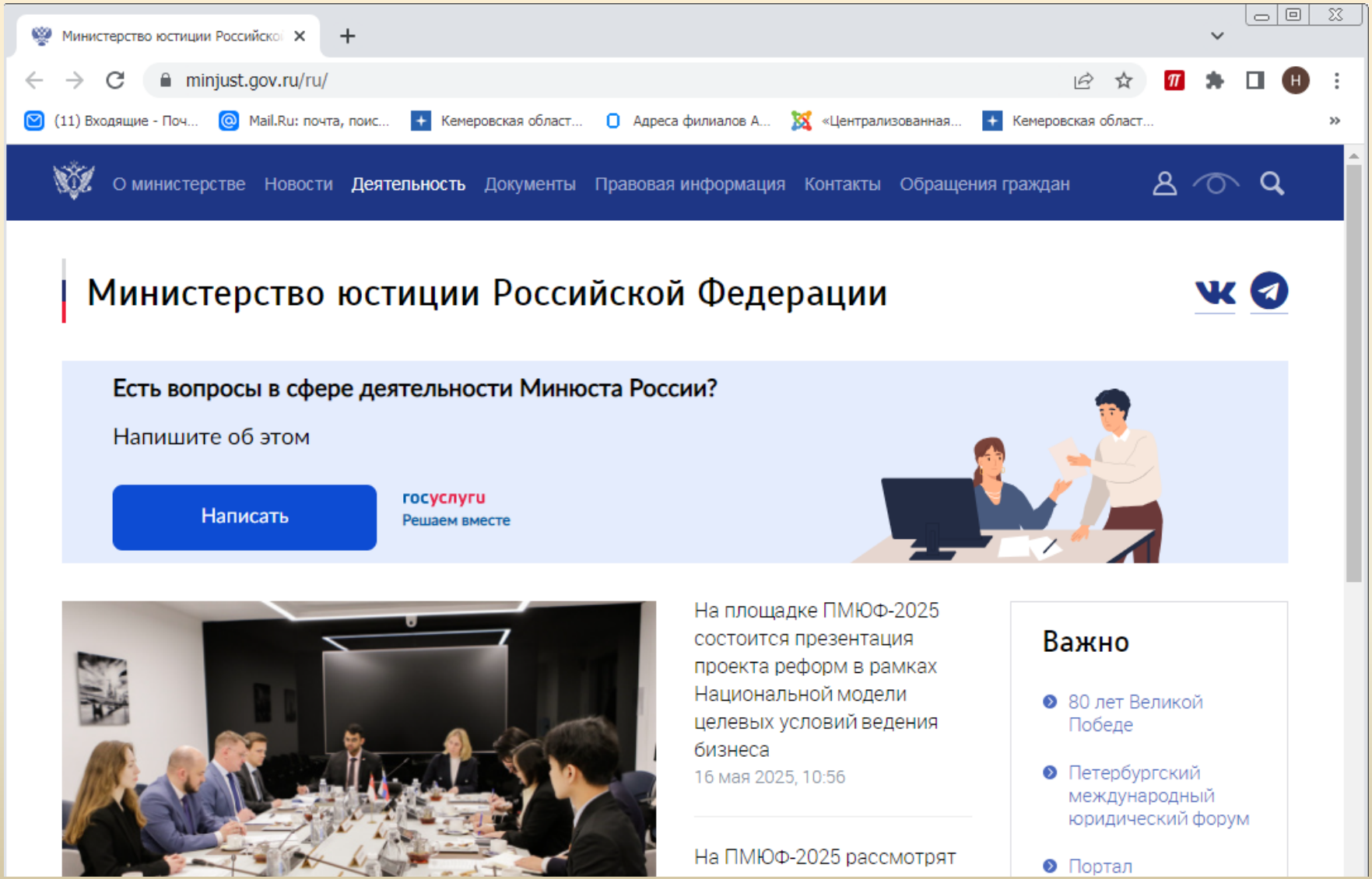
Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»:

Статья 9. Обязанности иностранных агентов

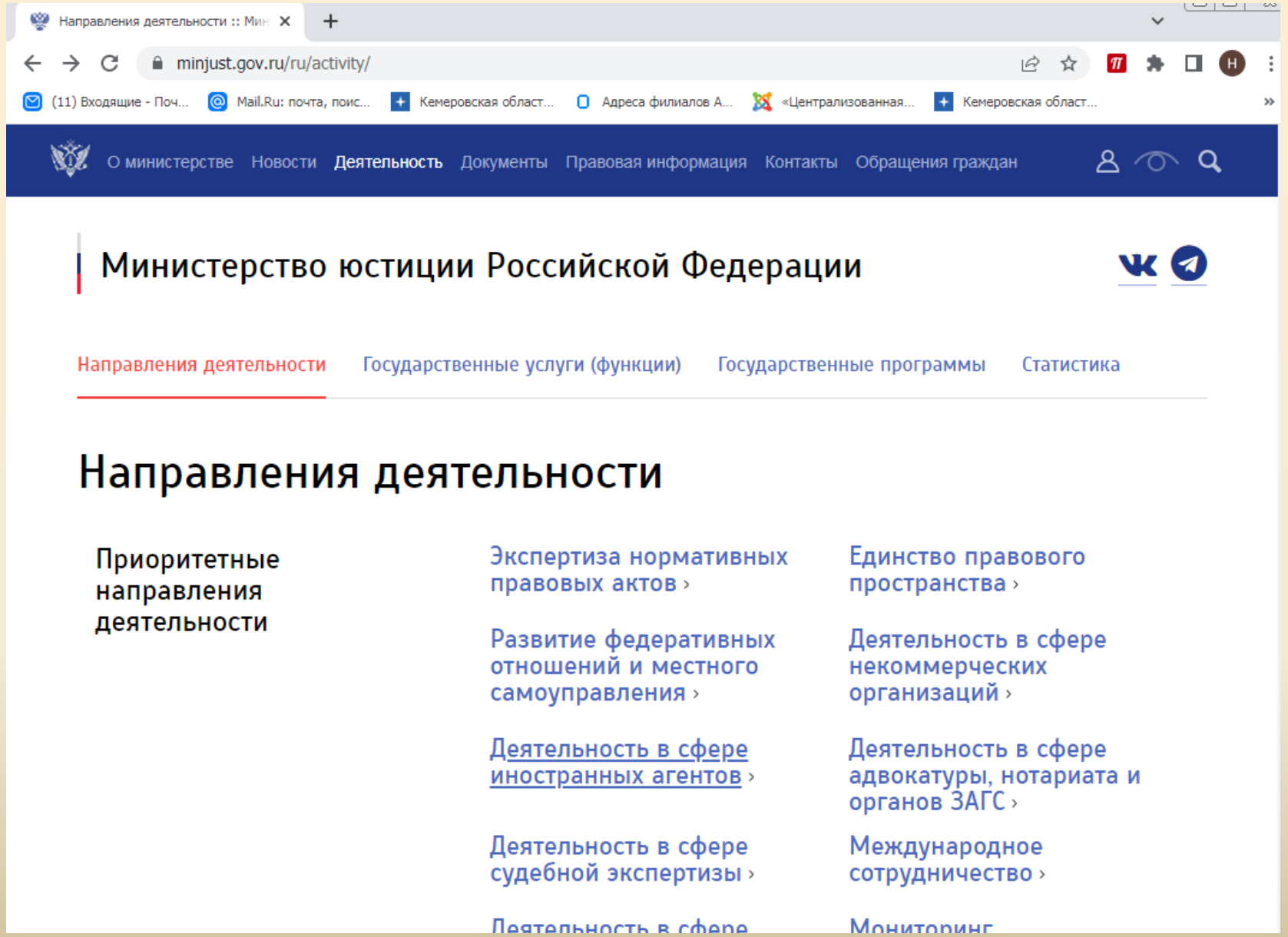
3. Материалы, производимые и (или) распространяемые иностранным агентом в связи с осуществлением вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалы, направляемые иностранным агентом в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации в связи с осуществлением вида деятельности,… должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента.

Реестр иностранных агентов на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации:

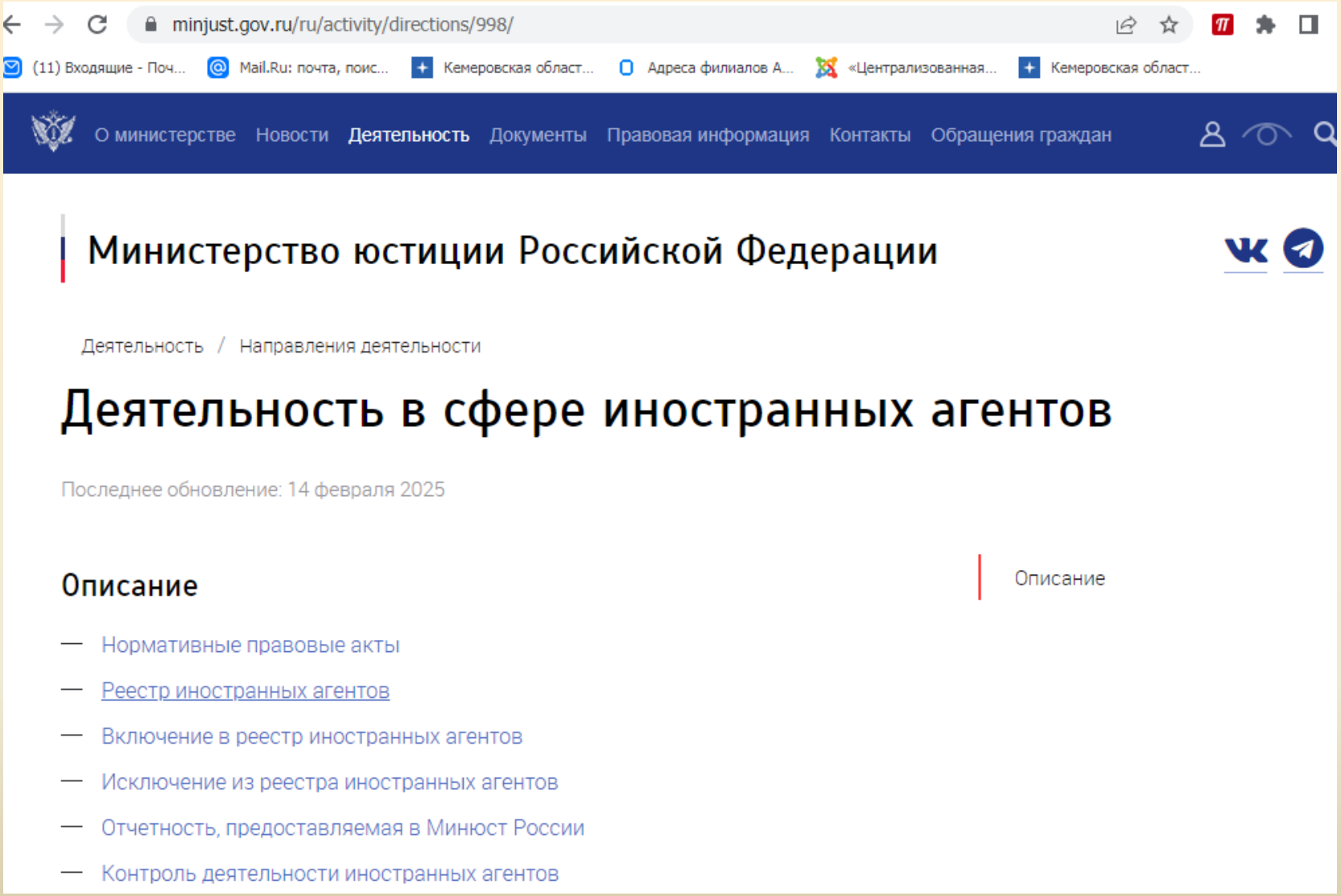
https://minjust.gov.ru/ru/ – раздел «Деятельность» –



«Деятельность в сфере иностранных агентов» –

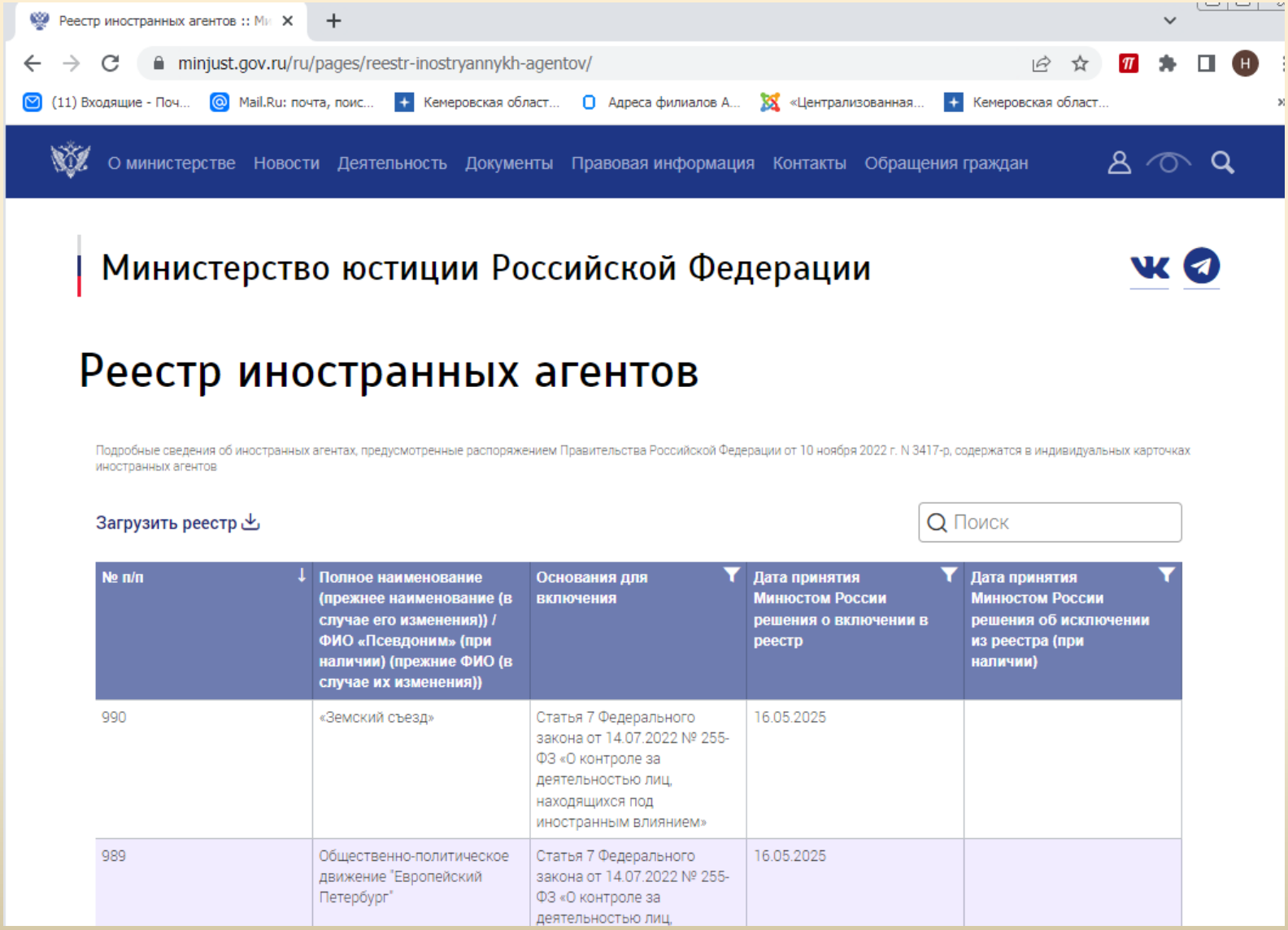


«Реестр иностранных агентов»



«Реестр иностранных агентов»:

https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/



Что делать, если автор, чья книга есть в библиотечном фонде, оказался в реестре иностранных агентов?

Библиотеки ЦБС несут правовую ответственность за использование и предоставление информации, соблюдая российское законодательство.

Сверка фонда ЦБС с Реестром иностранных агентов осуществляется по электронному каталогу не реже 1 раза в месяц.

Проверке и включению в акт и изъятию с открытого доступа подлежат следующие документы:

– самостоятельные издания, автором которых является физическое лицо, признанное иностранным агентом;

– самостоятельные издания, изданные юридическим лицом, признанным иностранным агентом;

– издания, в которых физическое лицо, признанное иностранным агентом, выступает в качестве составителя, редактора, автора вступительной или заключительной статьи;

– аудио-видеодокументы, в которых, физическое лицо, признанное иностранным агентом, выступает в роли исполнителя, актера, режиссера;

– периодическое издание, составная часть которого (статья) написана физическим лицом, признанным иностранным агентом.

В случае выявления в фонде библиотек ЦБС документов, авторы которых включены в «Реестр иностранных агентов», осуществляются следующие действия:

- документ изымается из открытого доступа
- маркируется знаком «18+ Иноагент» (Запрещено для детей)
- на издание наклеивается помета, указывающая на запрет его распространения:

18+ Данный материал создан и (или) распространен лицом / СМИ / юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касается деятельности иностранного агента

_____

ФИО (псевдоним) / Полное наименование

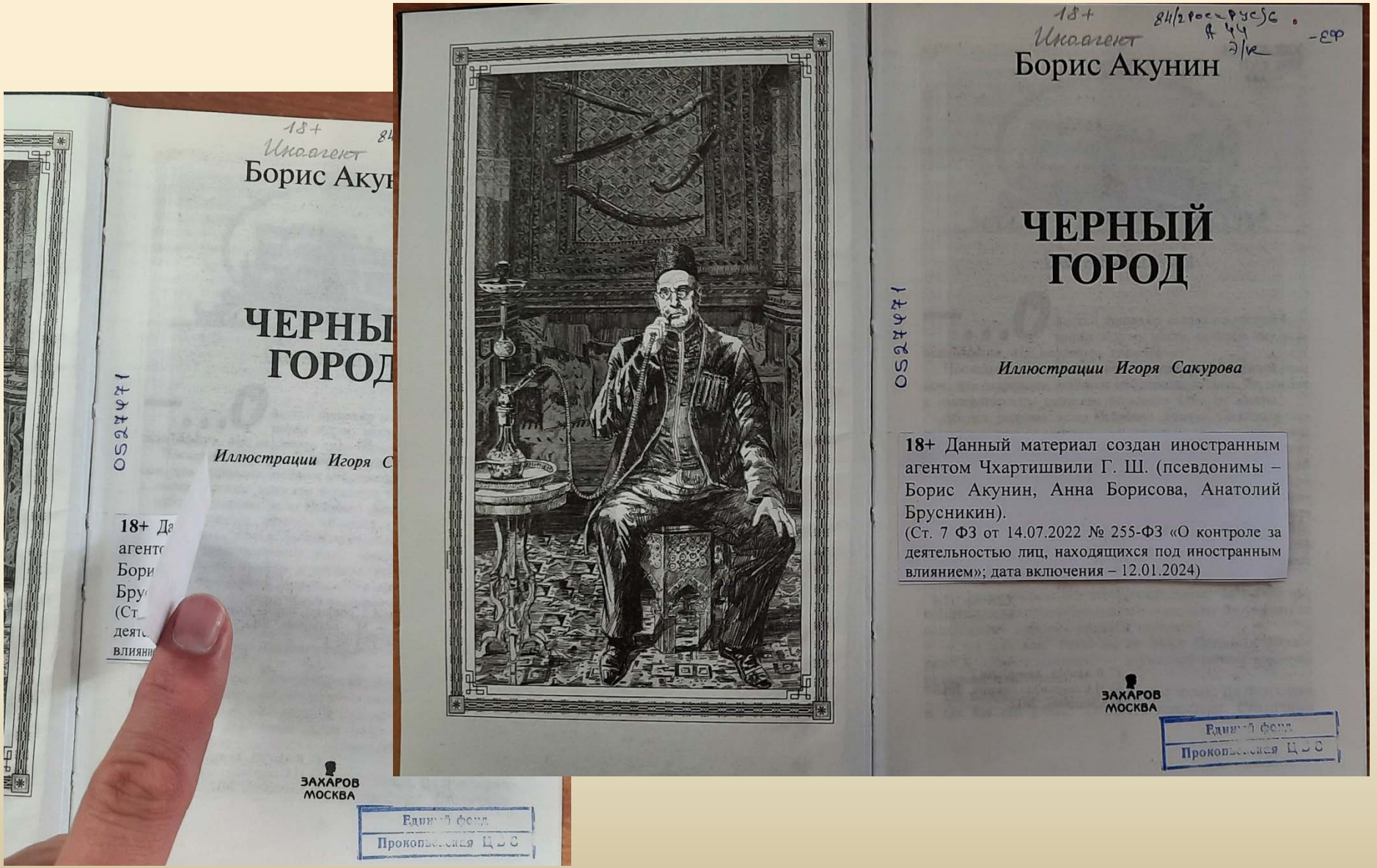
_____

Основания включения

_____

дата включения в «Реестр иностранных агентов»

Пример:


18+
Иноагент
Борис Акунин
ЧЕРНЫЙ ГОРОД
Иллюстрации Игоря Сакурова
18+ Данный материал создан иностранным агентом Чхартишвили Г. Ш. (псевдонимы – Борис Акунин, Анна Борисова, Анатолий Брусникин).
(Ст. 7 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; дата включения – 12.01.2024)
ЗАХАРОВ
МОСКВА
Единый фонд
Прокопьевская ЦБС

В учетном карточном каталоге карандашом на карточках вносятся сведения, указывающие на ограничение использования или распространения документов: в верхнем правом углу пишется **«18+ Создано иноагентом»**.

В электронном каталоге на основе АБИС «OPAC-Global» в библиографической записи (поля 300, 333 и 899) вносятся сведения, указывающие на ограничение использования или распространения документов:

Пример:

333 ## $a18+Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента (Постановление Правительства РФ № 2108 от 22.11.2022)

899 ## $aЦБС г. Прокопьевска$b16ЦГБ. ИЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 12 июня 2024)

- ст.5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)развитию детей

- ч. 2. **К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:**

- 9) содержащаяся в информационной продукции, произведенной **иностранным агентом**

На информационную продукцию, созданную или содержащую материалы, созданные иноагентами, распространяются те же ограничения, что и на издания с возрастной маркировкой «18 То есть такие книги:

Если на книге иноагента стоит маркировка «18+» и содержатся сведения, что автор внесен в реестр иноагентов, обязательно исключаем из открытого доступа и убираем от детей.

Данные издания исключаются хранятся на отдельных полках, стеллажах или в шкафах, недоступных для свободного доступа.

- Информационная продукция, произведенная иностранными агентами, не должна популяризироваться: на книжных выставках, включая виртуальные, обзорах и других мероприятиях библиотеки.
- Документы, подготовленные иностранными агентами, не подлежат копированию, выдаче по межбиблиотечному абонементу (МБА), выдаче через службу электронной доставки документов (ЭДД) лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
- Выдаются документы, авторы которых признаны иноагентами только лицам, достигшим 18-летнего возраста при предъявлении документа, удостоверяющего личность с подтверждением возраста.
- При выдаче, читатель пишет расписку, что он предупрежден о том, что автор внесен в единый реестр иностранных агентов.
- В случае, если автор исключается из Реестра, маркировка и ограничения по выдаче и хранению с изданий снимаются.

Спасибо за внимание!